



SENTENCIA DEFINITIVA

Ecatepec de Morelos, México; dos (02) de julio de dos mil veinticinco (2025).

Juicio sumario de usucapión **496/2025**, promovido por **Néstor Rodríguez Cabrera y Norma Azucena Rodríguez Cabrera** en contra de **Gloria Escamilla Escamilla**.

CONTROVERSIA

I. Néstor Rodríguez Cabrera y Norma Azucena Rodríguez Cabrera demanda de **Gloria Escamilla Escamilla**:

a) La usucapión respecto del inmueble ubicado en **lote 15, manzana 946, calle Isla de Madagascar, fraccionamiento Jardines de Morelos, sección Islas, municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México**; con una superficie de **140.00** metros cuadrados, que mide y linda:

Al noroeste: **17.50** metros, con **lote 16**.

Al sureste: **17.50** metros, con **lote 14**.

Al noreste: **8.00** metros, con **lote 22**.

Al suroeste: **8.00** metros, con **calle Isla de Madagascar**.

b) La cancelación de la inscripción registral de **Gloria Escamilla Escamilla** ante el Instituto de la Función Registral de Ecatepec, Estado de México y la inscripción de la sentencia de usucapión a favor de **Néstor Rodríguez Cabrera y Norma Azucena Rodríguez Cabrera**.

II. Gloria Escamilla Escamilla si dio contestación a la demanda, allanándose a la misma por conducto de su apoderado legal **Néstor Rodríguez Chávez**.

CONSIDERANDOS

I.- COMPETENCIA.- El suscrito juzgador es competente para conocer del presente asunto en términos de lo dispuesto por los artículos 1.9 fracción I y





1.42 fracción II del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de México, al tratarse el presente juicio de una acción real de usucapión y advertirse de autos que el bien inmueble en litigio se encuentra en este Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, como lo señala la parte actora.

II.- LEGISLACIÓN.- Tomando en consideración que la parte actora **Néstor Rodríguez Cabrera y Norma Azucena Rodríguez Cabrera**, demanda de **Gloria Escamilla Escamilla**, entre otras prestaciones, la declaración de prescripción positiva en su favor respecto del inmueble ubicado en **lote 15, manzana 946, calle Isla de Madagascar, fraccionamiento Jardines de Morelos, sección Islas, municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México**, afirmando que en fecha **treinta y uno (31) de diciembre de dos mil trece (2013)**, celebro con **Gloria Escamilla Escamilla** por conducto de su apoderado legal **Néstor Rodríguez Chávez, contrato de cesión de derechos** respecto del inmueble materia del presente juicio, por tanto, su reclamación debe ser analizada al tenor del Código Civil vigente.

IV.- VALORACIÓN DE PRUEBAS.- Una vez que fueron valoradas todas y cada una de las constancias de autos y los documentos exhibidos por la parte actora, el suscrito estima que por cuanto hace al primer elemento de la acción ejercitada y consistente en el hecho de que el inmueble materia del presente juicio se encuentre inscrito a favor de la demandada **Gloria Escamilla Escamilla**, se tiene por demostrado plenamente en términos de los artículos 1.293 y 1.359 del ordenamiento procesal, a través del certificado de inscripción expedido por el Instituto de la Función Registral del Estado de México, adscrito a la Oficina Registral de Ecatepec de Morelos, de fecha once (11) de febrero de dos mil veinticinco (2025), con folio real electrónico **00390972**, que aparece inscrito a favor de la demandada antes citada, el bien inmueble ubicado en **manzana 946, lote de terreno 15, colonia fraccionamiento Jardines de Morelos, sección Islas, municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México**; con una superficie de **140.00** metros cuadrados, que mide y linda:

Al noroeste: **17.50** metros, con **lote 16**.

Al sureste: **17.50** metros, con **lote 14**.





Al noreste: 8.00 metros, con lote 22.

Al suroeste: 8.00 metros, con calle Isla de Madagascar.

Por lo tanto, con la documental en comento consistente en el certificado de inscripción, se justifica el primer elemento de esta acción, es decir, que el bien materia de esta litis está inscrito a nombre de la demandada **Gloria Escamilla Escamilla**, en términos del artículo 1.293 del código en cita.

Mismo que fue debidamente cotejado y que después de la validación mediante los medios electrónicos que cuenta para tal efecto, se advierte que la página oficial de dicha institución arroja la información del propio documento cotejado, de la que se desprende la existencia de la inscripción del inmueble a favor de **Gloria Escamilla Escamilla** lo que en términos de lo establecido por el artículo 1.359 del Código de Procedimientos Civiles hace prueba plena.

Sirve de apoyo la jurisprudencia que tiene por rubro:

“DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES. AUN CUANDO SE EXHIBAN EN IMPRESIÓN O COPIA SIMPLE, EL JUZGADOR DEBE LLEVAR A CABO UN EJERCICIO DE CONSTATAción EN LA PÁGINA DE LA DEPENDENCIA PÚBLICA CORRESPONDIENTE, PARA DOTAR O NO DE FIABILIDAD A SU CONTENIDO, SÓLO PARA FINES DE VALORACIÓN PROBATORIA.¹”

No pasa inadvertido que los actores **Néstor Rodríguez Cabrera y Norma Azucena Rodríguez Cabrera**, en su escrito de demanda en su apartado de prestaciones y narración de los hechos, respecto a la nomenclatura de la calle y número del inmueble que pretende usucapir, difieren de aquellas que se puntualizan en su escrito introductorio y causa generadora de su posesión con respecto a su certificado de inscripción exhibido; no obstante con los documentos exhibidos los cuales son el certificado de inscripción, así como el contrato de cesión de derechos base de la acción, se permite arribar a la conclusión de que ambos inmuebles descritos en dichas documentales son coincidentes en medidas y colindancias, lo que se justifica con la documental exhibida consistente en recibo de pago de impuesto predial folio CB-0006757,

¹ Tesis: II.1o.28 A; Registro 2012848, Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con Residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México.





documental pública con valor probatorio pleno en términos del artículo 1.293 del Código de Procedimientos Civiles, aunado a que con la colindancia del viento suroeste se infiere que el inmueble se encuentra ubicado en calle **Isla de Madagascar**, por lo cual se deduce que es el mismo inmueble descrito a continuación: inmueble ubicado en **manzana 946, lote de terreno 15, colonia fraccionamiento Jardines de Morelos, sección Islas**, municipio de **Ecatepec de Morelos, Estado de México**, también conocido administrativamente como inmueble ubicado en **lote 15, manzana 946, calle Isla de Madagascar, fraccionamiento Jardines de Morelos, sección Islas**, municipio de **Ecatepec de Morelos, Estado de México**; con una superficie de **140.00** metros cuadrados, que mide y linda:

Al noroeste: **17.50** metros, con **lote 16**.

Al sureste: **17.50** metros, con **lote 14**.

Al noreste: **8.00** metros, con **lote 22**.

Al suroeste: **8.00** metros, con **calle Isla de Madagascar**.

En virtud que tanto del contrato de cesión de derechos y el certificado de inscripción exhibidos por la parte actora se trata que dichos inmuebles son coincidentes en cuanto a superficie, medidas y colindancias, y municipio, de la presuncional legal y humana, se permite arribar a la certeza que se trata del mismo inmueble.

Se da por acreditado, entonces, el primer supuesto normativo necesario para la procedencia de la pretensión de usucapión del actor.

Por cuanto hace al **segundo elemento de la acción y relativo a la causa generadora de la posesión** del inmueble materia del presente asunto, a juicio de quien esto resuelve, también se tiene por acreditado en términos del contrato de **cesión de derechos** de fecha **treinta y uno (31) de diciembre de dos mil trece (2013)**, exhibido por los actores como documento fundatorio de su acción en original, respecto del bien antes descrito, documental privada a la que en términos de lo previsto por los artículos 1.267, 1.268, 1.297, 1.298, 1.302 y 1.359 del Código de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado de México, se le concede valor probatorio pleno en virtud a que la misma





pertenece a las partes en el juicio y en tanto fue confirmado sobre su existencia por la demandada por conducto de su apoderado legal se allano a la demanda en fecha siete (07) de marzo de dos mil veinticinco (2025), ratificando dicho allanamiento en fecha veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025), quien además de todo es la titular registral del bien materia de esta litis, lo que implica la aceptación de la existencia del contrato, se prueba plenamente en su contra que la parte actora adquirió la propiedad del inmueble cuya usucapión pretende, por lo que resulta evidente que dicha documental hace prueba plena para justificar que los actores, tenía bases suficientes para creer fundadamente que su causante, podía disponer del bien, ya que es la titular registral, misma que no se encuentra contradicho con algún medio de prueba y se robustece aún más el valor del contrato basal.

Por ello, al ser perfeccionado el contrato base con el referido allanamiento que implica su reconocimiento expreso, se le concede eficacia demostrativa plena de conformidad con el artículo 1.359 del Código de Procedimientos Civiles para acreditar el segundo requisito de procedibilidad para tener por demostrada la causa generadora de su posesión.

Lo que tiene sustento en la jurisprudencia de rubro siguiente:

“DOCUMENTOS PRIVADOS. PUEDEN PERFECCIONARSE, ENTRE OTROS MEDIOS, A TRAVÉS DE SU RECONOCIMIENTO EXPRESO O TÁCITO, TENIENDO EN AMBOS CASOS LA MISMA EFICACIA PROBATORIA PARA DEMOSTRAR LOS EXTREMOS PLANTEADOS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).”²

Por último, las cualidades de su posesión, es decir, que han ejercido en concepto de propietarios, de manera pública, pacífica, continua, de buena fe, y por cinco años, de igual manera han quedado debidamente acreditados pues:

Conforme al artículo 5.59 del Código Civil del Estado de México, se considera que la posesión es pacífica, al haberse acreditado que se adquirió a través de

² Jurisprudencia 1a./J 86/2001, emitida por la Primera Sala de nuestro Supremo Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Novena Época, noviembre de 2001, página 11.





un acto jurídico traslativo de dominio, esto es, sin violencia, documento que ha sido analizado a la luz de los medios de convicción ya valorados y que en conjunto con la testimonial a cargo de Reyna Silvana Rodríguez Cabrera, y **Antonia Varela Magos**, quienes fueron acordes y contestes en sus declaraciones, informando a este Órgano Jurisdiccional que saben y les consta que conocen a sus presentantes, así como el inmueble motivo de este juicio, que la posesión que tienen **Néstor Rodríguez Cabrera y Norma Azucena Rodríguez Cabrera** no ha sido interrumpida, que no han tenido problemas por la posesión de dicho inmueble.

Testimonios a los que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1.359 del Código de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado de México y de los que se infiere que la posesión la ha tenido de manera continua (pregunta 16), en forma pacífica y pública (preguntas 12 y 17). Por tanto, con las testimoniales desahogadas y demás medios de convicción analizados con anterioridad; resulta evidente, el documento privado que constituye la causa generadora de la posesión.

Por ello, se advierte que se cumple, con todas y cada una de las constancias, con los requisitos, al haberse demostrado que la posesión se ha disfrutado en concepto de propietarios, de forma pacífica y de manera continua, por ello se presume que también es pública, al constatarlo con el testimonio que confirman saber que los actores son los dueños, que se ostenta como tal ante los vecinos.

Por otro lado, en términos de los artículos 5.60, 5.62 y 5.130 del mismo cuerpo legal, se tiene por demostrado que la posesión ha sido continua, toda vez que las constancias allegadas durante la instrucción no revelan que la posesión se haya interrumpido bajo alguno de los supuestos previstos por la última de las disposiciones invocadas, esto es que se haya abandonado, cedido, destruido o perdido el bien, se les haya despojado del mismo o que por resolución judicial se le haya reivindicado del propietario o expropiado por autoridad administrativa.





Bien se puede decir, entonces, que los actores han acreditado su posesión en calidad de propietarios de manera pública, pacífica, continua y de buena fe por más de cinco años.

Determinación. La parte actora acredita su pretensión de usucapión, por lo que se debe declarar procedente y ordenar la cancelación de la actual inscripción a nombre de la parte demandada, así como la inscripción de la sentencia en el Registro Público de la Propiedad, sin perjuicio del cumplimiento a las normas de carácter administrativo que para el caso se actualicen.

Segundo. Costas.

No se actualiza supuesto alguno de lo previstos en el artículo 1.227 del Código de Procedimientos Civiles, por lo que no se condena al pago de costas.

Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE

Primero. Néstor Rodríguez Cabrera y Norma Azucena Rodríguez Cabrera acreditaron su pretensión de usucapión en contra de **Gloria Escamilla Escamilla**.

Segundo. Se declara que **Néstor Rodríguez Cabrera y Norma Azucena Rodríguez Cabrera** de poseedores se has convertido en propietarios del inmueble inscrito en el folio real electrónico **00390972** de la Oficina Registral de Ecatepec de Morelos del Instituto de la Función Registral del Estado de México, inmueble ubicado en **manzana 946, lote de terreno 15, colonia fraccionamiento Jardines de Morelos, sección Islas, municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México**, también conocido administrativamente como inmueble ubicado en **lote 15, manzana 946, calle Isla de Madagascar, fraccionamiento Jardines de Morelos, sección Islas, municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México**; con una superficie de **140.00** metros cuadrados, que mide y linda:





Al noroeste: 17.50 metros, con lote 16.

Al sureste: 17.50 metros, con lote 14.

Al noreste: 8.00 metros, con lote 22.

Al suroeste: 8.00 metros, con calle Isla de Madagascar.

Tercero. Se ordena la cancelación del asiento registral a nombre de **Gloria Escamilla Escamilla** y la inscripción de esta sentencia en Instituto de la Función Registral del Estado de México, Oficina Registral de Ecatepec de Morelos, a favor de **Néstor Rodríguez Cabrera y Norma Azucena Rodríguez Cabrera**.

Cuarto. No se condena al pago de costas.

SIRVE LA PRESENTE RESOLUCIÓN COMO TÍTULO DE PROPIEDAD.

Notifíquese personalmente.

Resuelve y firma electrónicamente el Juez del Juzgado Primero Civil y Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Maestro en Juicios Orales Eduardo Montaña Santibáñez, con Secretario de Acuerdos, Licenciado en Derecho Julio César Ramírez Delgado, que autoriza y da fe.



HOJA DE FIRMANTES

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - Transacción

Archivo Firmado: 69227925_prueba.pdf.p7m
Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora del Poder Judicial del Estado de México
Firmante(s): 2

Firmante	Nombre	EDUARDO MONTAÑO SANTIBAÑEZ	Validez	BIEN	Vigente
Firma	#Serie	50.4a.45.44.4f.4d.45.58.32.30.30.30.31.33.33.33.30.30	Revocación	OK	No Revocado
	Fecha (UTC/Estado de México)	02/07/25 15:58:21 - 02/07/25 09:58:21	Status	Ok	Válida
	Algoritmo	RSA - SHA256			
	Cadena de Firma	1d e1 d6 e2 f7 34 ef ba 28 7d 42 c4 e5 3b 1c 00 30 89 e6 9c 63 10 93 42 ba a9 80 71 43 64 b0 f2 f1 5d 48 2e 70 89 42 63 6c 92 13 8f 0b f8 06 58 8b 23 3f b4 2a 40 93 de 57 d0 b9 c1 7e 65 a2 0c 44 5e 68 05 17 00 88 36 b6 80 f3 67 cb 55 bb 1a a2 6e 69 6b dc a7 95 64 19 28 f7 34 cd f8 30 ae b8 61 a3 06 18 97 b8 6a 54 0c 12 23 32 15 76 55 58 94 6b 44 1a 89 98 75 75 c9 da 76 9d b6 c3 b2 6a b3 44 9f ff 0c ba 51 fa 16 1c b8 39 4b 18 f3 0c 35 42 93 64 3c 63 73 89 10 0e 2e 2c b2 48 d8 4c 6e c4 99 8f e6 d3 7d 90 0d 63 52 b9 1a 26 c1 31 e7 35 6b 80 42 fb a0 fd 45 01 33 08 c9 2a 2f ce 22 ca c7 e3 c3 e3 c5 ec e7 d5 f4 35 11 90 23 5c 15 e6 05 e8 64 5a fd be e0 a9 50 30 9d ae bc 6a 65 8e e1 ef da 09 c8 58 7b 45 c4 cf 56 ba a7 c7 b8 ba c8 1b 41 90 85 cd 09 0c 1e f5 b5 06 51			
OCSP	Fecha (UTC/Estado de México)	02/07/25 15:58:22 - 02/07/25 09:58:22			
	Nombre del Respondedor	OCSP FEJEM PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO			
	Emisor del Respondedor	Autoridad Certificadora del Poder Judicial del Estado de México			
	Número de Serie	50.4a.45.44.4f.4d.45.58.32.35			

Archivo firmado por: EDUARDO MONTAÑO SANTIBAÑEZ
Serie: 50.4a.45.44.4f.4d.45.58.32.30.30.30.31.33.33.33.30.30
Fecha de firma: 02/07/25 15:58:21 - 02/07/25 09:58:21
Certificado vigente: 31/01/28 10:03:43 - 31/01/28 04:03:43



Firmante	Nombre	JULIO CESAR RAMIREZ DELGADO	Validez	BIEN	Vigente
Firma	#Serie	50.4a.45.44.4f.4d.45.58.32.30.30.30.31.33.34.36.36.31	Revocación	OK	No Revocado
	Fecha (UTC/Estado de México)	02/07/25 16:42:30 - 02/07/25 10:42:30	Status	Ok	Válida
	Algoritmo	RSA - SHA256			
	Cadena de Firma	53 9f a1 ee eb 19 77 b1 92 5b 7c 35 7f 9a 03 0b 9a e2 ff 29 fe 15 0f 44 75 3d bb 40 79 9d b9 14 8d e7 cb d9 bd 83 91 4a f8 d4 02 9f 44 f0 97 f3 9b 07 6e 2f 33 d9 23 61 f9 c5 c1 0a 59 8e ef 6f e1 56 a9 35 11 d3 8c dd 2c 5d 15 93 20 b8 d9 89 16 eb 98 d7 b2 77 39 e2 93 31 b9 70 9e 0d d7 a9 a4 a7 57 33 ad 30 50 cc 6b 05 26 ce e1 10 ee 18 b3 4d cb 55 9f 67 ff ed 7d 53 f2 04 3d 8d 59 3e f6 9b e2 c4 7a 7d c4 69 cb 70 0c 2c 1d 1d 2f d1 38 91 47 d9 22 5f 2a 5c d6 8e 85 92 5b 72 f4 3f 60 89 f7 07 07 c4 61 83 5e 8f c6 c1 ed a6 9f 7d 47 ce 4e fb dc c9 96 3a 80 15 c3 61 e4 4e 28 a3 df 7c af 71 83 ec 49 b4 7a ae 38 04 9a 29 2f 99 13 80 17 f2 e4 29 d1 04 13 fb d7 58 d4 b3 0a 58 e6 91 b2 a2 e2 0a da 69 98 15 6e b1 0b 61 a7 73 55 a2 3a 4e d1 37 28 09 86 3a 3e 6a ad 01 1d 7b			
OCSP	Fecha (UTC/Estado de México)	02/07/25 16:42:31 - 02/07/25 10:42:31			
	Nombre del Respondedor	OCSP FEJEM PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO			
	Emisor del Respondedor	Autoridad Certificadora del Poder Judicial del Estado de México			
	Número de Serie	50.4a.45.44.4f.4d.45.58.32.35			

Archivo firmado por: JULIO CESAR RAMIREZ DELGADO
Serie: 50.4a.45.44.4f.4d.45.58.32.30.30.30.31.33.34.36.36.31
Fecha de firma: 02/07/25 16:42:30 - 02/07/25 10:42:30
Certificado vigente: 19/02/28 12:13:25 - 19/02/28 06:13:25

